



Crimes de Informática



Crimes de Informática

- Criminosos passaram a usar a rede para ações ilícitas, criando novas modalidades delitivas.
- A popularização do comércio eletrônico aumentou o fluxo de dinheiro e dados, atraindo criminosos.
- O Brasil é o 5º no ranking mundial de crimes cibernéticos.
- Vários termos são usados: cybercrimes, crimes digitais, crimes informáticos, infocrimes, etc.
- Preferência por "**crimes de informática**" ou "**crimes eletrônicos**", por abranger todo o sistema (não apenas a internet).
- **Definição:** Crime que usa meios informáticos como instrumento ou que ataca sistemas informáticos.
- Inclui hardwares (computadores, celulares) e softwares.

Classificação

1. Crimes próprios (puros):

- Atos contra o sistema de informática (ex.: invasão, sabotagem, destruição de dados).
- Sem a informática, o crime não existiria.

2. Crimes impróprios (mistos):

- Crimes tradicionais usando a informática como ferramenta (ex.: estelionato, calúnia, racismo).
- A informática facilita, mas não é essencial.

Crimes Praticados na Internet

Crimes contra o patrimônio:

- Fraudes bancárias (transferência de pequenos valores de várias contas).
- Clonagem de cartões, golpes em leilões online.

Fraudes em geral:

- Spam, phishing, pirâmides financeiras, falsificação de identidade.

Crimes contra a honra:

- Calúnia, injúria e difamação em redes sociais (pena triplicada se divulgado online).

CRIMES CONTRA A HONRA

VOCÊ SABE A DIFERENÇA?

CALÚNIA

Imputação falsa de um fato **criminoso** a alguém

INJÚRIA

Qualquer ofensa à **dignidade** de alguém

DIFAMAÇÃO

Imputação de fato ofensivo à **reputação** de alguém



Crimes Praticados na Internet

Racismo:

- Divulgação de conteúdo discriminatório (Lei 7.716/89).
- Pode resultar em bloqueio de páginas.

Interceptação de correspondência:

- Violação de e-mails e mensagens privadas (art. 151, CP).

Violação de direitos autorais:

- Pirataria de livros, músicas, filmes (Lei 9.610/98).

Crimes Praticados na Internet

Crimes de maior repercussão:

Pornografia infantil (art. 241-A, ECA):

- a. Divulgação de cenas envolvendo crianças/adolescentes.
- b. Competência da Justiça Federal.

Pirataria de software (Lei 9.609/98).

Invasão de dispositivos (art. 154-A, CP – Lei Carolina Dieckmann).

Interrupção de serviços telemáticos (art. 266, CP).

Pornografia de revanche (art. 218-C, CP – divulgação de imagens íntimas sem consentimento).

Fraude com ativos virtuais (art. 171-A, CP – golpes com criptomoedas).